

권 고

1. 제 목: ■■■■■ 채무부존재 확인서 발급에 관한 사항

2. 관계기관 : ◁◁◁◁실(▶▶▶▶부)

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 민원사무를 친절, 공정, 정확히 처리하고자 「민원사무처리지침」을 제정하여 운영하고 있으며, 지침에 따르면 “민원사무”라 함은 제증명 또는 확인 청구 등을 포함한 [표1]의 사항들이며,

[표1] 민원사항의 종류

구분	내용
1	진정, 건의 및 질의 또는 이의신청
2	제증명 또는 확인 청구
3	허가, 인가 또는 승인의 신청
4	기타 공단의 특정행위를 요구하는 의사표시

주OO은(전 ■■■■■ 대표) '21. 7. 12. 채무부존재 확인을 공단에 요구한 민원인으로, 확인서 발급을 위해 최초 〇〇일 담당자와 유선통화를 한 후 미수채권을 관리하는 ▶▶▶▶부에서 관련 민원을 접수 하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 [직제규정시행세칙] 별표5 부서별 업무분장에 따르면 ▶▶▶▶부와 〇〇실은 각 각 미수채권 및 대손처리, 공단 소송업무를 총괄 관리하고 있으며, 「위임전결사항운영세칙」 별표1 본사위임전결사항에 따르면 소관업무 관련된 제증명 및 확인증 발급은 부서장의 결재로 처리한다고 규정하고 있고,

「소송업무수행지침」 제4조(주무부서의 협조의무등) 제1항에는 각 주무부서의 장 및 병원장은 소관업무를 처리함에 있어서 법적 분쟁을 사전에 예방하기 위하여 최선을 다하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서, 민원접수 부서는 처분문서의 성격이 있는 채무부존재 확인 등의 확인서를 발급할 때에는 관계부서 확인 등 사실관계를 명확히 확인 후 부서장 결재 하에 확인서를 발급하며, 사실 확인 관련 법적 분쟁을 사전에 예방하기 위하여 최선을 다하는 등 민원업무에 주의를 기울여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, [표2]와 같이 민원인 주OO의 채무부존재 민원사항을 확인한 결과,

▶▶▶▶부는 민원인(■□■□■ 주OO)으로부터 채무부존재 제증명 신청('21.7.12.) 민원이 접수되자, 회계장부 상 미수채권 내역만을 확인하고 채권의 압류사실을 확인하지 않은 채 민원인에게 채무부존재 확인서를 발급('21.7.19.) 처리 하였으며, 민원인이 추가로 채권압류 해제 및 추심포기신청서를 요청('21.7.28.) 하자, ▶▶▶▶부는 ○○실을 통해 민원인의 채권이 유효하다는 법원의 채권 압류 및 추심명령('12.3.15.)을 확인하여 제증명이 오발급된 사실을 뒤늦게 인지 하였습니다.

또한 그 과정에서 내부결재 없이 제증명을 발급하였으며, 최초 확인서 발급 후 23일이 경과하여(▶▶▶▶부-1556, '21.8.11.) 내부결재를 진행 하였습니다.

더불어 ▶▶▶▶부는 채무부존재확인서 철회를 위하여, ■□■□■ 채무부존재철회 확인서 발송('21.9.15.)과 제각채권(■□■□■)을 장부상 재인식 하였지만, 민원인이 기존에 발급한 채무부존재 확인서를 근거로 공단('21.9.7.)과 국

민권익위원회('21.9.24.) 등에 탄원서를 제출함에 따라 추가 민원이 발생하였으며,

유사민원 방지를 위해서는 공단의 압류현황이 관리되어야 함에도, [직제규정 시행세칙] 별표5의 부서별 업무분장범위에 대한 ○○실과, ►►►►부의 해석차이로 인해, 공단이 실행한 압류현황은 내부적으로 확인되지 않고 외부 추심업체를 통해서만 확인되는 등 미수채권 관리가 제대로 이뤄지지 않는 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

◁◁◁◁실 ►►►►부와 ○○실에서는 감사의견을 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 유사 민원 재발방지를 위하여, 채무부존재 확인서 등 민원서류 발급 시에는 사전보고, 사실 확인 등 업무처리 절차를 마련하고, 불명확한 업무분장을 명확히 하여 공단의 압류 현황 등 미수채권을 관리하시기 바랍니다.(권고)